

1500130-31.2020.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/08/2022

...

ADALTO ALMEIDA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de abril de 2019, por volta das 16:00 horas, na Avenida da Saudade, nº 500, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca, conduzia e transportava, em proveito próprio, 01 forno micro-ondas LG, branco, 127V, avaliado em R\$ 500,00, 01 bateria para caminhão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500130-31.2020.8.26.0222 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500130-31.2020.8.26.0222

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2025848/2020 - DEL.POL.GUARIBA, 9731439 - DEL.POL.GUARIBA, 607/19/434 - DEL.POL.GUARIBA, 2025848 - DEL.POL.GUARIBA, 607/19/434 - DEL.POL.GUARIBA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ADALTO ALMEIDA OLIVEIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos.

ADALTO ALMEIDA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de abril de 2019, por volta das 16:00 horas, na Avenida da Saudade, nº 500, Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca, conduzia e transportava, em proveito próprio, 01 forno micro-ondas LG, branco, 127V, avaliado em R\$ 500,00, 01 bateria para caminhão, marca TUDOR, preta, 140 amperes, avaliada em R\$ 2.000,00 e 01 jogo de jantar em louça branca, com 32 peças, avaliado em R\$ 500,00, coisas que tinha condições de saber serem produtos de crime. A denúncia foi recebida em 09 de Julho de 2020 (fls. 106/107).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 138/139).

Durante regular instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência do pedido, ao passo que pela Defesa foi requerida a aplicação de benefícios legais.

É o relatório.

Decido, fundamentando.

A materialidade do crime é confirmada pelo auto de apreensão de fls. 12/13, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

A vítima do furto disse que reconheceu os bens recuperados na Delegacia. Disse que não recuperou todos os bens.

A testemunha Luiza Helena disse que teve os bens furtados em fevereiro de 2019.

Disse que reconheceu os bens pois foram presentes de casamento.

A testemunha Iranildo Monteiro, policial militar, afirmou que no dia dos fatos abordou o acusado em um veículo na contramão de direção, oportunidade em que verificaram os bens no veículo. Indagado o acusado, relatou que havia adquirido os bens na oficina do Chico. Ao chegarem em tal estabelecimento, Francisco relatou que não havia vendido nada para o acusado.

O réu, em seu interrogatório, disse que no dia dos fatos comprou os objetos de um rapaz que estava na feira. Afirmou que pagou duzentos reais nos bens e que foi abordado pela Polícia no mesmo dia.

Presente a culpabilidade, porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, tendo em vista toda a fundamentação supra.

A versão apresentada pela acusado não merece prosperar, uma vez que o Policial Militar ouvido em Juízo disse que a pessoa indicada como vendedor pelo acusado no dia dos fatos não reconheceu o mesmo e muito menos qualquer venda.

O fato, evidentemente, é típico e foi capitulado devidamente na inicial. Constitui, pois, infração penal.

Não há dúvida de que a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Identificado o crime, passo à dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal).

Considerando a personalidade do acusado, a qual é voltada à prática de infrações penais, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e, porque não demonstrou maior condição econômica, 10 (dez) dias-multa, arbitrados no mínimo legal.

Há circunstância agravante consistente na reincidência (fls. 93/96). Por isso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fazendo-a atingir 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, arbitrados no mínimo legal. Inexiste circunstância atenuante.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva no patamar alcançado.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será semiaberto.

A substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal não é possível, porque o réu é reincidente. A suspensão da pena é inviável pelo mesmo motivo.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido veiculado nesta ação penal, para condenar ADALTO ALMEIDA OLIVEIRA, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o sursis.

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Faculto ao réu recurso em liberdade.

P.I.C

Guariba, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA